



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
(ฉบับปรับปรุง)

จัดทำโดย
คณะทำงานดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
เมษายน ๒๕๖๙

คำนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร. ฉบับปรับปรุงนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวทาง และเทคนิคในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร. ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สทร. ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป

คณะทำงานดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

เมษายน ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ความเป็นมา	๑
วิสัยทัศน์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร.	๑
วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ	๑
ขอบเขต	๒
คำจำกัดความ	๒
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	๒
หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	๓
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	๓
ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร	๔
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข	๑๐
หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร.	๑๒
กฎหมาย/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง	๑๓
เอกสารอ้างอิง	๑๔
ภาคผนวก	
แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	ก
แบบหนังสือร้องเรียน	ข
แบบหนังสืออุทธรณ์	ค
แบบฟอร์มที่ใช้	ง

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

ความเป็นมา

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานฯ นอกจากนี้ยังให้มีการเผยแพร่เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการซึ่งการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร. เป็นกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามกฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กอปรกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ” มีภารกิจในการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์โดยประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย

คู่มือการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่หน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้ง เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ

วิสัยทัศน์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร.

สทร. ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้โอกาสประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ สทร. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ได้กำหนดนโยบายสำคัญของหน่วยงานเน้น “การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และได้จัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร.” อยู่บริเวณชั้น ๑๐ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๑๑ ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ สทร. ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ

๑. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร. แต่ละขั้นตอน เกณฑ์ข้อกำหนด รายละเอียดและมาตรฐานของงานระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓. เพื่อส่งเสริมการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสนับสนุนการกำกับ ติดตาม และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขต

คู่มือฉบับนี้ใช้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ของ สทร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดความ

"ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สามารถทำให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้ทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

"ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

"มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ" คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในด้านการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

"ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วนั้น ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐย่อมจำกัดเฉพาะที่หน่วยงานของรัฐครอบครองหรือควบคุมได้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ เท่านั้น รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ด้วย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ดังนี้

๑.๑ จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร. สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ เพื่อประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก

๑.๒ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ

๑.๓ มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้ตั้งแต่บริเวณอาคาร และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร.

๒. จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ (หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) พร้อมจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการ

๓. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ เช่น แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ สทร. การเก็บสถิติข้อมูลข่าวสารดำเนินการ รักษามาตรฐานการระยะเวลาการให้บริการ

๔. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรทราบ เช่น การจัดอบรม/สัมมนาโดยหน่วยงานจัดเอง และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ เผยแพร่ ความรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ บรรยายให้ความรู้ผู้เข้าเยี่ยมชม สำนวณความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สำนวณความพึงพอใจ

๕. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาให้ผู้บริหารลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ และจัดทำสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สทร. ทุกเดือน

หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นเสมือนประตูเข้าสู่การได้รู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงมีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชนที่เข้ามาศึกษา ตรวจสอบ ค้นคว้า ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ (๑) - (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าศึกษา ตรวจสอบ ค้นคว้า และขอสำเนาตามความสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชน
๒. จัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารหรือบัญชีซึ่งมีความละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในวิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการโดยสะดวก หรือเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้ด้วยตนเอง
๓. การจัดทำระเบียบในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเข้าใช้บริการหรือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น การจัดทำสมุดลงทะเบียนสำหรับผู้มาขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เป็นต้น
๔. การให้สำเนาเอกสารหรือรับรองความถูกต้องของสำเนา การแจ้งนัดหมาย และให้สำเนาข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มาขอข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือมีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
๕. การส่งคำขอไปยังส่วนงานเจ้าของข้อมูลข่าวสารหรือเจ้าของเรื่องพิจารณา และการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในกรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตราอื่น ๆ ที่ไม่มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้น
๖. การแนะนำประชาชนผู้มาขอข้อมูลข่าวสารให้ไปสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลข่าวสาร ณ หน่วยงานอื่น กรณีการขอข้อมูลข่าวสารหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๑๒)
๗. การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการ
๘. การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของหน่วยงาน
๙. พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
๑๐. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลข่าวสารที่ สทร. รวบรวมไว้ให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ตามมาตรา ๗ และมีสิทธิตรวจสอบตามมาตรา ๙

ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ถึงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

- (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
- (๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
- (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลง พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว

ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือ จำหน่าย จ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร

๑.๒ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่ เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของปีที่กำลังดำเนินการ

(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ ของเอกชน

(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ

(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่ การประกวดราคา ประกาศสอบ ราคา และสรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน

๑.๓ ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องนำมาแสดง ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ได้แก่

(๑.๓.๑) ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐ จัดไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว (*ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓*)

(๑.๓.๒) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็น เอกสารที่ต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป และเลขที่และ วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างเพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจสอบของประชาชน โดยจะต้อง ดำเนินการตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศ (*ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔*)

(๑.๓.๓) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้

- ๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)
- ๒) แผนการจัดหาพัสดุ
- ๓) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา ๙(๘) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
- ๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
- ๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙(๘)
- ๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
- ๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
- ๘) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้

- ๑) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
- ๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก
- ๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
- ๖) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
- ๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้

- ๑) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

๓) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้

๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ

๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้

๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

๒) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ

๔) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้ทุนหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ทุนให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้

๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๗ การดำเนินการตามข้อ ๑ - ข้อ ๖ ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรชนีสำหรับการสืบค้นทั้งในรูปแบบหนังสือ เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้

(๑.๓.๔) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (*ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐*) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ๑) ชื่อหรือหัวข้อเรื่องงานวิจัย
- ๒) รายชื่อผู้ทำงานวิจัย ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำงานวิจัยด้วย
- ๓) วิธีการจ้างทำงานวิจัย
- ๔) จำนวนเงินตามสัญญาจ้างงานวิจัย
- ๕) ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย

(๑.๓.๕) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เฉพาะหน่วยงานของรัฐซึ่งจัดทำ จัดให้มีหรือครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์ และประเภทเขตควบคุมทางน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยเท่านั้น (*ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐*)

(๑.๓.๖) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จัดให้มีขึ้นโดยหลักสูตรหรือการฝึกอบรมมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

ก. เป็นหลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่ใช้เงินงบประมาณของรัฐทั้งหมดหรือบางส่วน ในการจัดและให้หมายความรวมถึงกรณีที่มีผู้เข้าเรียนหลักสูตรหรือการฝึกอบรมต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดมาลงทะเบียนหรือชำระค่าธรรมเนียมด้วย

ข. หลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องเป็นรุ่น ๆ กำหนดจำนวนและคุณสมบัติผู้เข้าเรียนหลักสูตรหรือการฝึกอบรม มีเนื้อหารายวิชาและผู้บรรยายที่ชัดเจน และกำหนดจำนวนครั้งที่ต้องเข้าเรียน

ค. เป็นหลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่อาจมีการวัดผล ดูกาน เสนอรายงาน หรือมีการแจกวุฒิบัตรก็ได้

หลักสูตรหรือการฝึกอบรมดังกล่าวไม่หมายความรวมถึงหลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่จัดเป็นเฉพาะกิจแก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว เช่น การฝึกอบรมวิธีปฏิบัติงาน หรือฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและชักจูงความเข้าใจภายในหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น (*ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ* ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

(๑.๓.๗) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ รวมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้จัดทำไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับด้วย อีกทั้ง ให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ภายในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ (*ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ* ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู

๒. ระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สทร. ได้นำระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารมาดำเนินการ ๒ ระบบ

๒.๑) ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเอกสาร (แฟ้มข้อมูลข่าวสาร) ได้คัดแยกข้อมูลที่หน่วยงานต้องจัดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา ๙ ไว้บริการ โดยจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ในรหัสแฟ้มข้อมูลข่าวสาร

๒.๒) ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาพัฒนาเพื่อรองรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์กรมหาชน) ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้แก่

- ระบบราชกิจจานุเบกษา (กฎหมายเกี่ยวกับ สทร.)
- ระบบมติคณะรัฐมนตรี
- ระบบคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ
- ระบบข่าวของ สทร.
- ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

- ระบบอินเทอร์เน็ตของ สทร. (มีข้อมูลขึ้นระบบ ประกอบด้วย การประกวดราคาและสอบราคา สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานทางวิชาการ ระบบศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของ สทร. โครงการ/แผนงานของหน่วยงาน สถานที่ติดต่อ หน่วยงาน เว็บไซต์ เป็นต้น)
- ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร.

ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

๑. ให้ผู้ขอข้อมูลกรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ สทร. /ลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการเพื่อเก็บสถิติการเข้าใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร.

๒. ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจดูค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองหรือจะขอเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยแนะนำค้นหาให้ก็ได้

๓. หากผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประสงค์จะได้สำเนาหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคำรับรองความถูกต้องให้ยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มที่ สทร. กำหนดหรือเขียนขึ้นเอง โดยระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร

๔. หากข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะขอ ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จะส่งคำขอไปให้หน่วยงานที่ครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕. กำหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสาร

๕.๑ การให้บริการสำเนาข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดระยะเวลาภายในวันทำการที่มีคำขอนั้น

๕.๒ การให้บริการสำเนาข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ได้กำหนดระยะเวลาภายในวันทำการที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๕ วัน

๕.๓ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจำนวนมากหรือไม่สามารถรวบรวมสำเนาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน สทร. จะแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน ๑๕ วันว่าจะให้มารับข้อมูลข่าวสารได้ในวันที่เท่าใด



แผนภูมิการดำเนินการขอข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข

๑. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

๑.๑ ความมุ่งหมายสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มุ่งโดยตรงต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมารองรับสิทธิการรับรู้ของประชาชน หรือมุ่งต่อการจัดการความรู้ การพัฒนาเครือข่ายความรู้จากข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร โดยให้เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานและต้องจัดพิมพ์เผยแพร่ จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบ หรือเปิดเผยเมื่อประชาชนร้องขอตามลำดับความสำคัญของข้อมูลข่าวสารนั้นๆ โดยให้หน่วยงานของรัฐมีอำนาจใช้ดุลพินิจสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่การเปิดเผยอาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นได้และข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ คัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่เห็นควรให้นำเรื่องการจัดระบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการสนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

- หน่วยงานต้องจัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑)
- เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและโดยด่วนที่สุด และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัย ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยภายใน ๗ วันนับแต่วันที่รับทราบคำวินิจฉัย (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒)
- ให้ทุกหน่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว หรือภายในวันที่รับคำขอกรณีไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗)
- ให้หน่วยงานของรัฐนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการของรัฐทุกหน่วยงาน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔)

๑.๓ หน้าที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๑) หน้าที่เตรียมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่จัดทำไว้ จัดระบบข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ จัดแยกประเภทข้อมูลข่าวสารให้ค้นหาได้ง่าย

๒) หน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อย่างน้อย ๕ ประการ คือ

ก. หน้าที่จัดหน้าที่จัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพ์เผยแพร่ตามจำนวนพอสมควรพื้นที่ที่มีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้น

ข. หน้าที่จัดข้อมูลข่าวสารสำคัญไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา ๙ และ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๙ ออกประกาศเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดู โดยกำหนดให้หน่วยงาน จัดสถานที่สำหรับค้นหาและตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ และจัดทำดัชนีข้อมูลให้เพียงพอสำหรับให้ ประชาชนค้นหาได้เอง

ค. หน้าที่จัดหาข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้ขอในเวลาอันสมควร ตามมาตรา ๑๑ ซึ่ง หมายถึงหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ระบุลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรและ ไม่ขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุสมควรเท่านั้น ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะจัดให้หรือไม่ก็ได้

ง. หน้าที่จัดทำสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง (มาตรา ๙ และ มาตรา ๑๑) หน่วยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ก็ได้ และต้องคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อยประกอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและได้มี ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมไว้ ถ้าเรียกเก็บไม่เกินต้นทุนที่แท้จริงไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก่อนก็ได้ค่าธรรมเนียมมี ๓ ประเภท คือ

(๑) ค่าธรรมเนียมในการทำสำเนา และรับรองสำเนา

(๒) ค่าธรรมเนียมในการค้นหารวบรวมข้อมูลข่าวสาร

(๓) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกต้องและตัดทอนข้อมูลข่าวสารส่วนที่ไม่เปิดเผย

จ. หน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีได้อยู่ในความดูแล ของตน ให้ติดต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นๆ (มาตรา ๑๒)

๓) หน้าที่พิจารณาสั่งเปิดเผยหรือมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องพิจารณาก่อนว่า คำขออนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรหรือไม่

กรณีการสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายถือการมีคำสั่งเปิดเผยเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา หรือศาลย่อมไม่มีอำนาจทบทวนหรือ ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งนั้น การสั่งเพิกถอนคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงมีได้เฉพาะกรณีผู้บังคับบัญชาหรือศาล เห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

การสั่งมิให้เปิดเผยนั้นกฎหมายมิได้กำหนดว่าเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้นอาจ พิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได้ ในกรณีหลังหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังมี หน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคแรก ที่ต้องแจ้งให้ผู้ ขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารทราบด้วยว่าอาจอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยนั้นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ (มาตรา ๑๘)

๔) หน้าที่แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คัดค้านการ เปิดเผยนั้น (มาตรา ๑๗ วรรคแรก)

๕) หน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบและรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคล (มาตรา ๒๓) หน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (มาตรา ๒๔) และหน้าที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อให้ถูกต้องตามที่ เป็นจริงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา ๒๕)

๖) หน้าที่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อพ้นกำหนด ๒๕ ปี (มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๒๖)

๑.๔ จัดทำมาตรการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับบริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร. ในส่วนนี้ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร่วมกับ จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร.

หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทร.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดยมีหน้าที่สรุป ดังนี้

๑. รวบรวมจัดหมวดหมู่หนังสือและเอกสารเผยแพร่ของ สทร. เข้าแฟ้มตามมาตรา ๙ เพื่อให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล
๒. จัดทำสมุดในการลงชื่อสำหรับผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 - สมุดลงทะเบียนผู้ขอตรวจดู/ผู้ขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
๓. แนะนำการใช้บริการ Internet ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๔. ให้ข้อมูลสำหรับผู้ขอข้อมูลในศูนย์ข้อมูลฯ และผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ
๕. เก็บสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎหมาย/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตาม มาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. ๒๕๖๖. คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ. ๖๖ หน้า

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม. ๒๕๕๔. คู่มือกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระทรวงคมนาคม (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล:

<https://complain.mot.go.th/prproject/motinfo/info๑๖.php> (๑๒ มกราคม ๒๕๖๙)

ภาคผนวก

แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

เขียนที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

สำหรับเจ้าหน้าที่

รับคำขอที่

วันที่ เดือน.....พ.ศ.

เวลา

เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารของ สทร.

เรียน

ข้าพเจ้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....หมู่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

โดย ☐ ขอตรวจดู ☐ ขอค้นคว้า ☐ ขอสำเนา ☐ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง

เรื่อง ๑.

๒.

โดยวัตถุประสงค์เพื่อ

ข้าพเจ้าได้ชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้ ชนิดกระดาษรวมเป็นเงินทั้งสิ้นบาท

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคำขอ

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าได้ตรวจคำขอถูกต้องแล้ว เป็นการขอข้อมูลตามมาตรา.....

(.....)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อผู้ตรวจคำขอ

ตำแหน่ง.....

สำหรับผู้พิจารณาคำขอ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่เป็นผู้ครอบครองดูแลข้อมูล)

☐ อนุญาต ☐ ชำระค่าธรรมเนียม ☐ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเนื่องจากเป็นผู้มีรายได้น้อย

☐ ได้รับการลดอัตราค่าธรรมเนียมเนื่องจากเป็นผู้มีรายได้น้อยในอัตราร้อยละเป็นเงิน.....บาท

☐ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ

☐ ไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจาก ☐ คำขอไม่ชัดเจน ☐ ไม่มีข้อมูลที่ สทร. ☐ ขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

☐ เป็นข้อมูลข่าวสารของ (หน่วยงาน)

☐ กำลังดำเนินการติดต่อประสานให้ (ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่รับคำขอ) โปรดติดต่อใหม่ภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อผู้พิจารณาคำขอ

ตำแหน่ง

คำสั่งสำหรับผู้มีอำนาจ (ผู้ได้รับมอบหมาย)

☐ อนุญาตเปิดเผยทั้งหมด ☐ อนุญาตเปิดเผยบางส่วน เนื่องจาก

☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก

☐ ขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ☐ อาจเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

☐ เปิดเผยไม่ได้ตามมาตรา ๑๕ เนื่องจาก

ลงชื่อผู้พิจารณา

ตำแหน่ง

เมื่อหน่วยงานมีคำสั่งไม่เปิดเผยหากผู้ยื่นคำขอไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้

หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

๑.ต้องเป็นคนไทย ๒.ไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง ๓.ไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผล

แบบหนังสือร้องเรียน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรียน ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้าพเจ้าชื่อ..... นามสกุล.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่ที่.....ถนน
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
 ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าหน่วยงานรัฐ คือ (ชื่อหน่วยงาน)

ได้กระทำการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้

(๑)

(๒)

(๓)

พร้อมนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว คือ เรื่อง.....

..... จำนวน แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป

(ลงชื่อ)ผู้ร้องเรียน

()

สถานที่ติดต่อ : ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๕๒ - ๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๕๓

แบบหนังสืออุทธรณ์

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้าพเจ้า..... นามสกุล.....
 อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์..... มีความประสงค์ขออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
 ราชการของ (ชื่อหน่วยงาน).....

ด้วยเมื่อวันที่.....ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูล
 ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอดูเอกสารจำนวน.....รายการ จาก (ชื่อหน่วยงาน).....
ดังมีรายละเอียดตามสำเนาคำขอที่แนบมาพร้อมนี้
 ต่อมาเมื่อวันที่..... หน่วยงาน (ชื่อหน่วยงาน).....
 ได้มีคำสั่งปฏิเสธไม่อนุญาตให้ตรวจดู/ให้สำเนา เอกสารดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า.....
 ดังมีรายละเอียดปรากฏสำเนาหนังสือปฏิเสธของหน่วยงาน (ชื่อหน่วยงาน).....
 ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน (ชื่อหน่วยงาน).....
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อ
 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....ผู้อุทธรณ์

(.....)

สถานที่ติดต่อ : ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
 โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๕๒ - ๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๕๓

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์กรมหาชน) ได้ออกแบบหรือจัดทำแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และให้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สมุดลงทะเบียนผู้ขอตรวจดู/ผู้ขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
ประจำเดือน.....

[illegible]